



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/19/2019
מס' בקשה: 6/20/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

רחל דריקס ת"ז 003824695
באמצעות ב"כ: עו"ד דרזי רן
היצירה 3, רמת גן
טל': 054-4279750 פקס: 03-6086881

**המבקשת,
התובעת:**

נגד

1. שלום טוב ת"ז 057975401
 2. זקלין טוב טייב ת"ז 064005895
- יונתן 5, בני ברק

**המשיבים,
הנתבעים:**

החלטה

לפניי בקשה למתן החלטה בבקשה לסעד זמני והיעתרות לה במלואה, בהעדר תגובה מטעם המשיבים לבקשה.

ברקע הדברים, בקשה למתן צו עשה זמני שהגישה התובעת בהליך העיקרי (להלן - "המבקשת"), המורה למשיבים, הנתבעים בהליך העיקרי (להלן - "המשיבים"), לתקן את ליקויי הרטיבות והנזילה בדירתם, הגורמים לנזקי רטיבות קשים בדירת המבקשת.

בהחלטתי מיום 10.1.2019 הורתי למשיבים להגיש תגובתם לבקשה.

החלטה זו, הבקשה וכתב התביעה הומצאו למשיבים כדין, במסירה אישית מיום 13.1.2019, כנתמך באישור מסירה שהוגש לתיק המפקחת.

חרף האמור, המשיבים לא הגישו תגובתם לבקשה.

עיון בבקשה למתן צו עשה זמני, מעלה כי הסעדים המבוקשים במסגרתה זהים באופן מלא לסעדים המבוקשים בתביעה העיקרית. עיקרם, לחייב המשיבים לבצע מלוא העבודות הנדרשות הן לתיקון ליקויי הרטיבות והנזילה בדירת המשיבים הן לתיקון נזקי הרטיבות והנזילה בדירת המבקשת. כלשונם בשתי התובענות:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/19/2019
מס' בקשה: 6/20/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"לאחר ולתקן את מוקדי הדליפה והאיטום הלקוי; לפרק את הריצוף, להוציא ולפנות את מצע החול הרטוב מתחת לריצוף; לייבש את תשתית הבטון ולהכניס מצע חול יבש או אגרגטים ולרצף; להשתמש ביבשנים ומסחררים לייבוש מוחלט של התקרות והקירות; גירוד הטיח והצבע הרופף ולחשוף את ברזלי הזיון בתקרות שנתקפו בחלודה; לטפל בברזלי הזיון שנתקפו בחלודה, הסרת החלודה בשימוש בחומרים מתאימים; לבצע תיקוני טיח וצבע בחומר אנטי בקטריאלי; לצבוע את כלל הדירה; פיקוח ובקרה מתמשכים לאורך השנים כי נזקי הרטיבות אינם חוזרים ומופיעים."

הלכה פסוקה היא, כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות בטרם יורה על צו עשה זמני המשנה את מצב הדברים הקיים ואשר כמוהו כסעד המלא שנדרש בתובענה, טרם ניתנה ההכרעה הסופית בתובענה. יפים דבריו של כב' השופט נ' סולברג בפסק הדין שניתן ברע"א 9213/12 רשת נגה בע"מ נ' ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ, פורסם "בנבו", פסקה 32 (20.1.2013), בהוסיפו לאמור:

"צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במצבים חריגים בלבד, רק כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם."

(ראו גם: רע"א 2047/16 חברת אולמי אחים סעיד אל-דהאהוד בע"מ, פורסם ב"נבו", פסקה 12 (11.4.2016); רע"א 2430/91 טיב טירת צבי שותפות רשומה מקיבוץ טירת צבי עמק בית שאן נ' דליקטיב הקניון, פ"ד מה(4) 225, 228 (18.7.1991)).

איני סבורה כי המקרה דנן בא בגדרי אותם מקרים חריגים, המצדיקים סטייה מהלכה זו. כנטען בבקשה למתן צו עשה זמני, בדירת המבקשת נזקי רטיבות אשר הלכו והחריפו במשך שלוש השנים האחרונות. היעדרות לבקשה משמעה מתן הכרעה סופית בתביעה העיקרית, טרם נשמעו טענות המשיבים וניתן להם יומם במסגרת בירור התביעה העיקרית.

מטעמים אלה, איני מוצאת להידרש לשיקולים נוספים שעל בית המשפט לבחון בבואו ליתן סעד זמני, שעיקרם קיומה של עילה תביעה, מאזן הנוחות ושיקולים שביושר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/19/2019
מס' בקשה: 6/20/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לאור האמור לעיל, דין הבקשה למתן צו עשה זמני להידחות.

בנסיבות העניין, הנני להורות על הקדמת מועד הדיון בתביעה העיקרית, ליום **11.3.2019 בשעה 12:30**, הנקבע בסמוך לאחר חלוף המועד להגשת כתב הגנה.

הדיון הקבוע ליום 24.6.2019 - בטל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ט, 29 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה